

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1762/2530

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินเอเชีย จำกัด
กักข

โจทก์

นาวาอากาศตรีเสน่ห์ พรหมวิวัฒน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรชัยพืชผล กับ
พวก

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 226, มาตรา 249, มาตรา 288

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 288 วรรคสอง บัญญัติให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีร้องขอชำระหนี้เหมือนอย่างคดีธรรมดาศาลชั้นต้นสั่งให้ผู้ร้องขอชำระหนี้วางเงินประกันการชำระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษตามมาตรา 288(1) จึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นยังไม่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี ผู้ร้องขอชำระหนี้จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไม่ได้ต้องห้ามตามมาตรา 226(1) แม้ศาลอุทธรณ์จะได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ร้องขอชำระหนี้มาแล้วก็เป็นการไม่ชอบผู้ร้องขอชำระหนี้จะฎีกาต่อมาอีกไม่ได้

ผู้ร้องขอชำระหนี้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้

โจทก์คัดค้าน และยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องขัดทรัพย์ยื่นคำร้องขัดทรัพย์ที่เคลือบคลุม แสดงว่ามีเจตนาประวิงคดีและทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้ศาลสั่งผู้ร้องขัดทรัพย์วางเงินประกันการชำระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์สำหรับความเสียหายที่โจทก์อาจได้รับเนื่องจากเหตุเน้นซ้ำในการบังคับคดี

ศาลชั้นต้นสั่งให้ผู้ร้องขัดทรัพย์วางหลักประกันการชำระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์สำหรับความเสียหายที่โจทก์อาจได้รับ จำนวน 50,000 บาท ภายใน 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ตั้งใจดำเนินคดี

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ผู้ร้องขัดทรัพย์วางเงินประกันการชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 10,000 บาท ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันทราบคำพิพากษา ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นว่ากรณีร้องขัดทรัพย์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 288 วรรคสอง บัญญัติให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้น เหมือนอย่างคดีธรรมดา ดังนั้นระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นสั่งให้ผู้ร้องขัดทรัพย์วางเงินประกันการชำระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 288(1) จึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา เมื่อพ้นกำหนด 15 วัน ผู้ร้องขัดทรัพย์มิได้วางเงิน ศาลชั้นต้นก็มิได้สั่งจำหน่ายคดีและต่อมาสั่งให้งดสืบพยานไว้ก่อนเท่านั้น คดียังไม่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี ผู้ร้องขัดทรัพย์จะอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาดังกล่าวไม่ได้ต้องห้ามอุทธรณ์ตาม

มาตรา 226(1) แม้ศาลอุทธรณ์จะได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ร้องขัดทรัพย์มาแล้วก็
เป็นการไม่ชอบ ผู้ร้องขัดทรัพย์จะฎีกาต่อมาก็ไม่ได้ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายกฎีกาและยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คืนค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกา
ทั้งหมดแก่ผู้ร้องขัดทรัพย์ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปตามรูปคดี

(ส่อง สุขะปุลณพันธ์-เสนอ ศรีนิยม-ยรรยง อธิธิพงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>